

## AGENTES PÚBLICOS V

Conforme a Constituição Federal de 1988, no art. 37, inciso VI:

VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;



### O PULO DO GATO

É comum nas provas ser apresentada a seguinte afirmação: “é garantido ao servidor público civil e militar o direito à livre associação sindical”. Essa afirmação está incorreta, porque os agentes militares não podem associar-se.

Em alguns estatutos, como o do Estado de São Paulo, está explícito que o servidor público, de maneira geral, não pode criar ou associar-se a sindicatos, o que é inconstitucional, porém algumas provas cobram a literalidade do previsto no estatuto.

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Ponto crucial: o servidor público tem direito a greve. Isso está garantido na Constituição Federal, art. 37, inciso VII. Deve-se, contudo, observar que há peculiaridades: ainda na atualidade, não há termos ou leis específicas para a greve de servidores públicos. Nesse caso, a lei deveria ser ordinária, não complementar, diferentemente da legislação até o ano de 2001, em que era complementar.

Diante dessa situação, o Supremo Tribunal Federal (STF), em 2007, decidiu que se pode usar a lei de greve da iniciativa privada. Então, por se tratar de uma norma constitucional de eficácia limitada, o servidor precisa de uma lei para fazer greve, mas como ainda não há, é possível usar a mesma lei da iniciativa privada.

**Obs.:** Durante o período de greve, não há proventos. Não é uma falta, não causa uma punição. Por isso, pode-se fazer greve mesmo estando em estágio probatório, pois é uma ausência justificada. A administração pública, no entanto, pode, por decisão própria, permitir uma compensação, ou seja, repor os dias em que houve a ausência.



5m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Verifica-se, então, que o desconto é obrigatório seja por meio financeiro, seja por meio compensatório. Todavia há situações que a administração pública dá causa à greve, portanto assume a própria culpa. Nesses casos, o STF estabelece que, quando conduta irregular (ou culpa) é da própria administração, não haverá desconto.

Em resumo:

- Greve é um direito do servidor.
- O funcionário não recebe durante esse período – a administração desconta ou financeiramente ou por meio de compensação na jornada de trabalho. Exceto na culpa da própria administração pública.

### ATENÇÃO

Militares não podem fazer greve, porque a própria Constituição proíbe no art. 142. Por extensão, também a segurança pública civil, ou seja, polícia civil, polícia federal, polícia penal, guarda municipal etc., de acordo com decisão do STF. Além disso, não podem fazer greve profissionais da saúde por sua essencialidade.

**Obs.:** Greve na iniciativa privada é norma de eficácia contida, mas no serviço público é eficácia limitada.

### ATENÇÃO

Na mídia, por vezes, é veiculado que policiais estão em greve. Contudo, eles usam nome como “operação padrão”, porque se exporem explicitamente que é uma greve, serão punidos, pois é ilegal.



## DIREITO DO CONCURSO

1. (CESPE/CEBRASPE/2021/TC-DF/PROCURADOR) Acerca do direito de greve e de serviços essenciais, julgue o item a seguir, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF. É vedado o exercício do direito de greve a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COMENTÁRIO

A questão apresenta os termos “os que atuam diretamente”, isso porque existe o corpo administrativo, por exemplo: um agente administrativo da polícia federal, que pode fazer greve, diferentemente de um policial federal, agente, escrivão, perito, investigador etc., que são vedados a isso.



10m

2. (CESPE/CEBRASPE/2021/TC-DF/PROCURADOR) Acerca do direito de greve e de serviços essenciais, julgue o item a seguir, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF. O exercício, ainda que não abusivo, do direito de greve por servidor público civil em estágio probatório é falta grave e suficiente para sua imediata exoneração pela autoridade competente, haja vista a inexistência de estabilidade.

## COMENTÁRIO

Não há proibição de se fazer greve quando se está em estágio probatório. Embora o servidor em estágio fique com medo, não há impedimento.

3. (CESPE/2019/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO) Se os servidores estatutários de uma autarquia ambiental deflagrarem greve e pararem de trabalhar,
- a greve será, de pronto, ilegal, visto que ainda não foi editada lei que regulamente a greve no serviço público
  - a greve poderá ser considerada legal se o Estado der causa à deflagração, assim como ocorreria no caso de servidores policiais civis
  - a administração pública poderá agir discricionariamente para escolher se desconta da remuneração dos servidores os dias parados
  - a greve poderá ser declarada legal, porém a administração pública deverá, em regra, descontar da remuneração dos servidores os dias parados
  - a administração pública será obrigada, caso haja requerimento de sindicato ou associação, a promover uma compensação pelas horas não trabalhadas, evitando o desconto na remuneração dos servidores

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COMENTÁRIO

- a. O servidor estatutário de uma autarquia ambiental pode fazer greve.
  - b. Servidores policiais civis não podem fazer greve e ela não se torna legal porque o Estado deu causa ganha à deflagração de greve.
  - c. Não há uma escolha.
  - d. É obrigatório o desconto, contudo a maneira de efetuar esse desconto é discricionária: ou há uma compensação na jornada de trabalho ou há um desconto financeiro.
  - e. A administração pública não tem obrigatoriedade de promover uma compensação, ela decide por si só.
4. (CESPE/2018/PGE-AM/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue o item seguinte. Ao chefe do Poder Executivo cabe o corte do ponto dos servidores grevistas, como respectivo desconto nos seus vencimentos, independentemente d a motivação do movimento.

## COMENTÁRIO

Embora caiba ao chefe do Poder Executivo o corte do ponto dos servidores grevistas e promover o desconto nos vencimentos, a motivação do movimento grevista é sim levada em consideração porque, no caso de deflagração de greve em consequência de conduta errada da administração pública, isto é, se o Estado der causa à greve, não há desconto.

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Assim, o pagamento dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, não por decretos, portarias, entre outros. Então, é necessário checar a lei de cada carreira em específico, a fim de saber a respeito da remuneração e subsídio. Cada poder, portanto, tem a competência de iniciar o processo legislativo. Por exemplo: não pode o chefe do Poder Executivo alterar a remuneração do Poder Judiciário, pois é este quem deve propor o plano de carreira, cargos e salários. Embora seja assegurada a revisão geral anual, na atualidade, ela não é feita desde 2003, conforme o STF:

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 não gera direito subjetivo a indenização.

Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. (STF – RE – 565089 – Dje 25/09/2019)

Portanto, esse encaminhamento, no entendimento do STF, não é obrigatório. No entanto, deve-se destacar que, nas provas, deve ser levado em conta o entendimento do inciso X.

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)



20m

Esse inciso trata a respeito do teto remuneratório. Para esclarecê-lo, foi elaborado o seguinte esquema:

#### **A remuneração e o subsídio:**

- dos caros, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional
  - § 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

**Obs.:** Nas empresas públicas e sociedades de economia mista independentes, o servidor não precisa respeitar o teto remuneratório. No entanto, quando forem dependentes, isto é, quando receberem recursos da União, dos Estados ou dos Municípios devem respeitá-lo.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



Na redação da lei, quando é usado o termo “emprego público”, refere-se aos empregos públicos existentes nas pessoas de direito público, como os servidores não estatutários, a exemplo da Prefeitura de Governador Valadares, em Minas Gerais, que adota o sistema de emprego público, no qual os servidores estão sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

- dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
- dos detentores de mandato eletivo
- dos demais agentes políticos os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória
- percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza
- § 11 Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do *caput* deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

**Obs.:** Na hipótese de acúmulo cargos, empregos ou funções, é necessário analisar o limite do teto individualmente. Suponha-se que um servidor acumule dois cargos que o remunerem em R\$ 25 mil, respectivamente. Não se deve somar os montantes porque o valor do teto deve ser visto individualmente. Embora a redação do art. 37, inciso XI, esclareça que qualquer remuneração de outra natureza deve ser computada, se for indenizatória, não será.



- não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
- aplicando se como limite, nos Municípios o subsídio do Prefeito
- nos Estados e no Distrito Federal
  - o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo
  - o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo
  - o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- § 12 Para os fins do disposto no inciso XI do *caput* deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.



35m

**Obs.:** Apesar de o teto maior ser o do STF, existem os subtetos. Nos municípios, o teto limita-se à remuneração do Prefeito. Já nos Estados e no Distrito Federal, ao governador, no caso do Poder Executivo; ou à remuneração dos Deputados Estaduais e Distritais, no caso do Poder Legislativo. Já no Poder Judiciário, o teto é o subsídio dos Desembargadores.

O quadro a seguir elucida:

| Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, art. 37, inciso XI – Teto remuneratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quais verbas estão limitadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quem se submete?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Qual é o limite?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Remuneração</li><li>• Subsídio</li><li>• Proventos, pensões ou</li><li>• Outra espécie remuneratória</li></ul> <p>Exceto verbas indenizatórias!</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ocupantes de <u>cargos, funções e empregos públicos</u> da administração direta, autárquica e fundacional</li><li>• Membros de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios</li><li>• Detentores de mandato eletivo</li><li>• Demais agentes políticos</li></ul> <p>Exceto as empresas públicas e sociedade de economia mista.</p> | Limite Geral: Ministros do STF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Municípios: o subsídio do Prefeito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estados e DF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I – Subteto diferente para cada Poder <ul style="list-style-type: none"><li>• Poder Executivo: Governador</li><li>• Poder Legislativo: Deputados Estaduais/Distritais</li><li>• Poder Judiciário: Desembargador do Tribunal de Justiça (limitado a 90,25% do STF). Observação: Aplicável ao Ministério Público, Procuradores e Defensoria.</li></ul> II – Subteto único para todos os Poderes. |
| <p>Observação 1: Desembargadores e juízes não se submetem ao subteto de 90,25% e podem receber 100% do STF, diferentemente dos servidores.</p> <p>Observação 2: Procuradores municipais igualam-se aos procuradores estaduais, ou seja, ao teto dos Desembargadores.</p> <p>Observação 3: O Tribunal de Contas (TC) não se limita ao teto dos Deputados, mas ao dos Desembargadores. O TC pode decidir qual teto seus Conselheiros irão seguir.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



40m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## DIRETO DO CONCURSO

5. (FCC/2018/TRT 6ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA) Integram o universo de agentes alcançados pelo teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, os servidores públicos ocupantes de cargos,
- a. funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, excluídos os membros de Poderes e os detentores de mandato eletivo, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes.
  - b. funções e empregos públicos na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.
  - c. funções e empregos públicos na administração direta, excluídos, para essa finalidade, os servidores (sentido lato) da Administração indireta.
  - d. funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, os membros de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, os detentores de mandato eletivo e os demais agentes políticos, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias dependentes.
  - e. na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os detentores de funções e empregos públicos, da Administração direta ou indireta.



## COMENTÁRIO

- a. Não são excluídos os membros dos Poderes.
- b. Nem sempre os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista estão excluídos do teto.
- c. Os servidores da Administração indireta estão incluídos no teto.
- d. Os funcionários de empresas públicas e sociedades de economia mista, quando elas forem dependentes de recursos da União, dos Estados ou dos Municípios estão sujeitos ao teto.
- e. Os detentores de funções e empregos públicos não estão excluídos do teto.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## GABARITO

1. C
2. E
3. d
4. E
5. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |